

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير كشف وخبرة / وضع يد وتكدير قيمة
قضية تنفيذية رقم (769 - 2009)

بناءً على انتخابي خبيراً في القضية رقم اعلارة من قبل سعادة قاضي التنفيذ في محكمة بدلية المفرق الموقرة وموضوعها الكشف ووضع اليد على حصص المحكوم عليه في هذه الدعوى (جدي سليمان عريوس المصنف) في قطع الاراضي ذوات الارقام التالية :-

- 1 - قطعة الأرض رقم 14 حوض 4 عين اخو قبلان لوحة رقم 1 قرية خطلة .
- 2 - قطعة الأرض رقم 9 حوض 15 ام بطيمه لوحة رقم 20 قرية البويضة .
- 3 - قطعة الأرض رقم 15 حوض 20 الظاهر لوحة رقم 24 قرية المفرق .
- 4 - قطع الأرض ارقام (7 و 8 و 9 و 10) حوض 22 وسية سعود لوحة رقم 25 قرية البويضة .
- 5 - قطعة الأرض رقم 5 حوض 4 الثانية لوحة رقم 6 قرية البويضة .
- 6 - قطع الأرض ارقام (703 و 707) حوض 25 البلد لوحة رقم 45 قرية البويضة .
- 7 - قطعة الأرض رقم 702 حوض 25 البلد لوحة رقم 49 قرية البويضة .

، وبعد الانتقال إلى رقبة العقارات برفقة سعادة مأمور التنفيذ ووكيل الجهة المدعية وقد تلهمت المهمة الموكلة لي من سعادة مأمور التنفيذ وهي مطابقة سند التسجيل مع المخططات والواقع وإعطاء وصف دقيق وشامل لقطع الأرض وما عليها من اشجار ومباني ان وجدت ومدى قربها وبعدها عن الخدمات ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وتكدير قيمة قطع الأرض موضوع الدعوى وما عليها ، وتكدير حصص المحكوم عليه في هذه القضية وذلك بتاريخ وضع اليد الواقع في (05-01-2025) بعدها طلبت من سعادة مأمور التنفيذ الامهال واعطاء الوقت الكافي لإعداد التقرير فوافق مشكوراً بعد ذلك قمت بمعاينة قطع الأرض واخذ القياسات اللازمة وقد تبين لي ما يلي :-

أولاً :- قطعة الأرض رقم 14 حوض 4 عين اخو قبلان لوحة رقم 1 قرية خطلة .

1 - المبررات متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى كهي من نوع الملك ، ومساحتها تساوي (269924 متر مربع) حسب سند التسجيل ،

2 - تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى للشرق من مدرسة خطلة وهويشان الاساسية المختلطة ، ويحد اجزاء منها من الجهة الشمالية طريق المفرق جرش ، والقطعة مختلفة الشكل والاضلاع ومختلفة التضاريس ايضاً تربتها حمراء واجزاء منها صخرية واجزاء وعرة وتصل الخدمات اطرافها الشمالية واجزاء من الجهة الشرقية والغربية ، خالية من الانشاءات والاشجار .

3 - التقديرات :- بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره قلني اقدر بتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من الارض ب (5 دينار) بما يعادل (5000 دينار للدوم الواحد) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الارض ، كما يلي

(269924 م² × 5 دينار) = 1349620 دينار / قيمة كامل قطعة الارض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (141 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (570098 حصة) والتي تساوي تقريباً (67 م²) ومنها فان قيمة حصص المحكوم عليه في هذه الدعوى (جدي سليمان عريوس المصنف) تصبح تساوي كما يلي :-

$$1349620 \text{ دينار} \times (141 \text{ حصة} \div 570098 \text{ حصة}) = 333.796 \text{ دينار}$$

وتاليا صورة فضائية توضح جانباً من الموقع وكما يلي :



ثانياً : 1- قطعة الأرض رقم 9 حوض 15 ام بطيمه لوحة رقم 20 قرية البويضة .

1- المبررات متطابقة مع بعضها ومتطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك ، ومساحتها تساوي (45815 متر مربع) حسب سند التسجيل ،

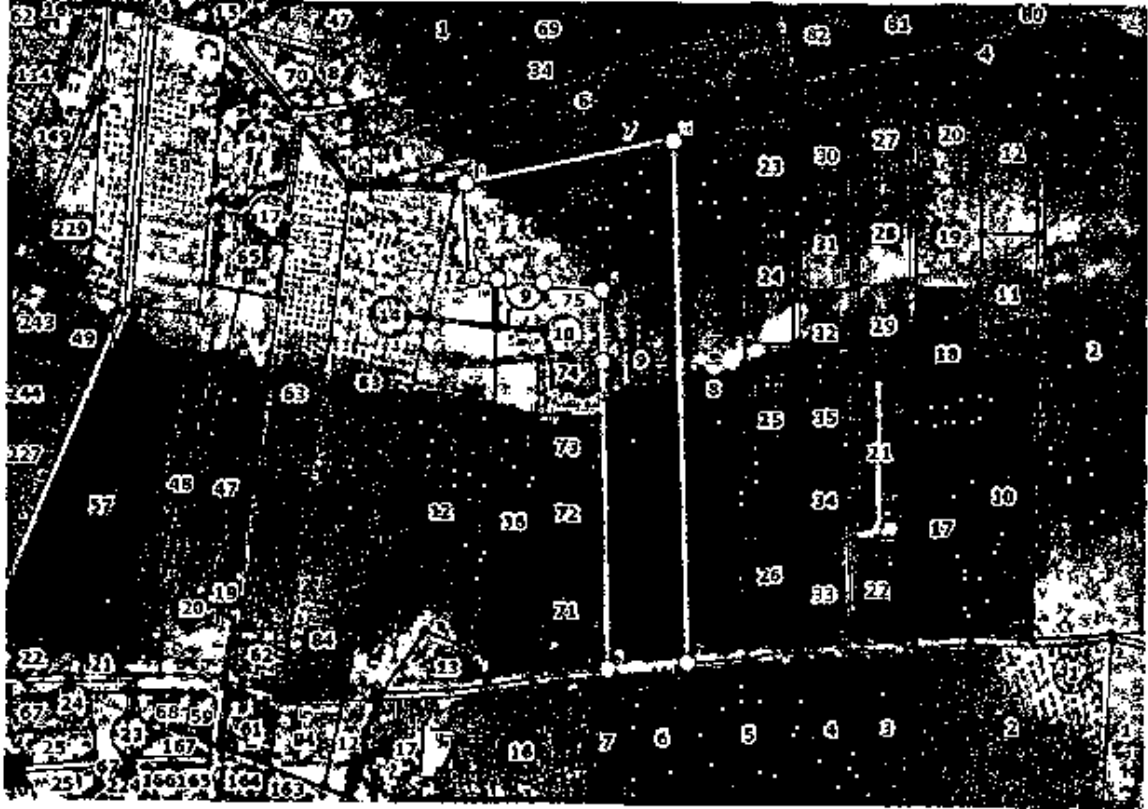
2- تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى للشمال الغربي من قرية رحاب ، والقطعة مختلفة الشكل والاضلاع وعلى شكل حرف (L) تربتها حمراء سهلية صالحة للزراعة والممكن وتصلها الخدمات ويمر من خلالها خط ابراج كهرباء ويوجد فيها احد ابراج الكهرباء ، يحدها جنوباً شارع مسفلت وهي خالية من الانشاءات والاشجار .

3- التقديرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فأنني أقدر بتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من الأرض ب (5 دينار) بما يعادل (5000 دينار للدونم الواحد) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الأرض ، كما يلي

(45815 م² × 5 دينار) = 229075 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (1903 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (489960 حصة) والتي تساوي تقريباً (175 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عبد سليمان عريوس الميثاقية) تصبح تساوي كما يلي : -

229075 دينار × (1903 حصة ÷ 498960 حصة) = 873.677 دينار

وتاليا صورة فضائية توضح جانبها من الموقع وكما يلي :



ثالثاً : ٢ - قطعة الأرض رقم 15 حوض 20 الظاهر لوحة رقم 24 قرية المفروق .

1 - المبررات متطابقة مع بعضها ومتطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك ، ومساحتها تساوي (64014 متر مربع) حسب سلد التسجيل ،

2 - تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى للشمال الغربي من المفروق وهي للغرب مباشرة من المنطقة الحرفية للجنوب من طريق البويضة ، والقطعة مختلفة الشكل والاضلاع تربتها حمراء مقللة للصغار وتصل الخدمات اطرافها الجنوبية واجزاء من الجهة الشرقية والغربية ، خالية من الانشاءات والاشجار

3 - التقديرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فالنفي اقدر ويتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من الارض ب (10 دينار) بما يعادل (12000 دينار للدوم الواحد) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الأرض ، كما يلي

(64014 م² × 10 دينار) = 640140 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (5223 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (821640 حصة) والتي تساوي تقريبا (407 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عدي سليمان عرفوس المشايخية) تصبح تساوي كما يلي : -

640140 دينار × (5223 حصة + 821640 حصة) = 4069,241 دينار

وتاليا صورة فضائية توضح جانباً من الموقع وكما يلي :



١- قطع الأرض ارقام (7 و 8 و 9 و 10) حوض 22 وسية سعود لوحة رقم 25 قرية البويضة.
٢- المبرزات متطابقة مع بعضها ومتطابقة لقطع الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك ، ومساحتها حسب الترتيب تساوي (1211 و 53683 و 185 و 58818 متر مربع) حسب سند التسجيل ،

٣- تقع قطع الأرض موضوع الدعوى على مثلث البويضة الغربية مع طريق رحاب ، والقطع (7 و 9) عبارة عن مسار خط غاز مفرز والقطعتين (8 و 10) بواقي الأرض بعد افراز خط الغاز منهما ، والقطع يشمل عام مختلفة الشكل والاضلاع تربتها حمراء واجزاء منها مائلة للنصفر وتصل الخدمات اطرافها الجنوبية واجزاء من الجهة الشرقية والغربية ، خالية من الانشاءات والاشجار

٤- التقدير : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فأنني اقدر وبتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من الأرض ب (8 دينار) بما يعادل (8000 دينار للدونم الواحد) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الأرض ، كما يلي

٥- القطعة رقم 7 (1211 م² × 8 دينار) = 9688 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (7686 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (855660 حصة) والتي تساوي تقريبا (11 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (سيد سليمان عربون المشايخ) تصبح تساوي كما يلي : -

$$9688 \text{ دينار} \times (7686 \text{ حصة} \div 855660 \text{ حصة}) = 87.023 \text{ دينار}$$

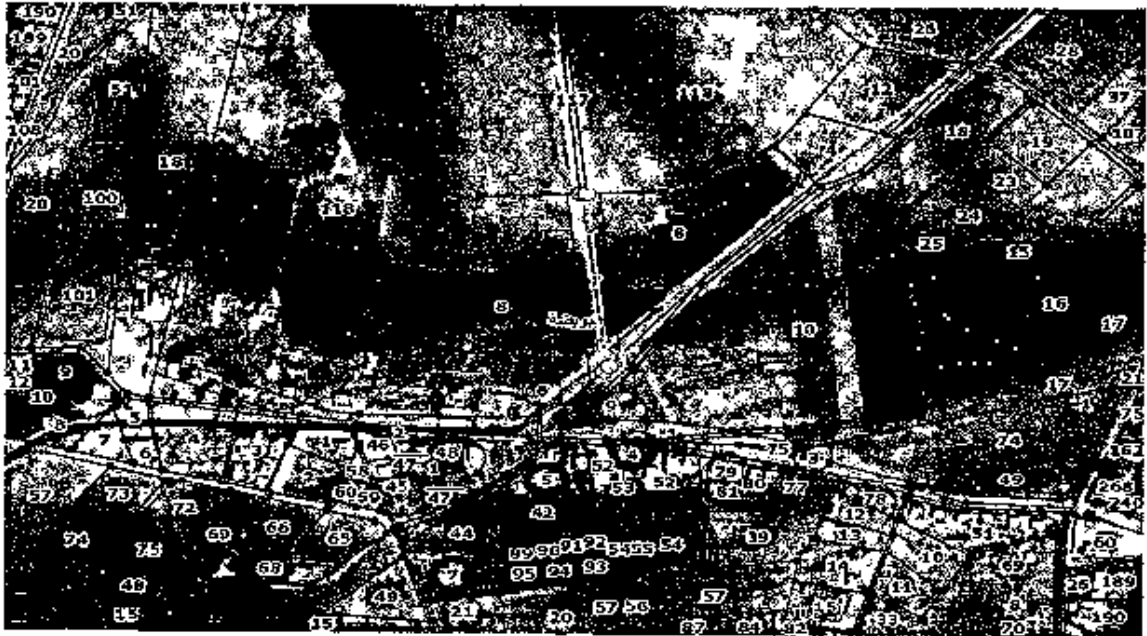
ب - القطعة رقم 8 (53683 م² × 8 دينار) = 429464 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض

وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (7686 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (855660 حصة) والتي تساوي تقريبا (482 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عبيد سليمان عرتوس المشافيه) تصبح تساوي كما يلي : -
 $429464 \text{ دينار} \times (7686 \text{ حصة} \div 855660 \text{ حصة}) = 3859.030 \text{ دينار}$

ج - القطعة رقم 9 (185 م² × 8 دينار) = 1480 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض
 وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (7686 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (855660 حصة) والتي تساوي تقريبا (2 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عبيد سليمان عرتوس المشافيه) تصبح تساوي كما يلي : -
 $1480 \text{ دينار} \times (7686 \text{ حصة} \div 855660 \text{ حصة}) = 13.299 \text{ دينار}$

د - القطعة رقم 10 (58818 م² × 8 دينار) = 470544 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض

وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (7686 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (855660 حصة) والتي تساوي تقريبا (529 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عبيد سليمان عرتوس المشافيه) تصبح تساوي كما يلي : -
 $470544 \text{ دينار} \times (7686 \text{ حصة} \div 855660 \text{ حصة}) = 4228.163 \text{ دينار}$
 ونالبا صورة فضائية توضح جانبها من الموقع وكما يلي :



خامساً : قطعة الأرض رقم 5 حوض 4 الدثانية لوحة رقم 6 قرية البويضة .

١- المبررات متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك ، ومساحتها تساوي (124206 متر مربع) حسب سند التسجيل ،

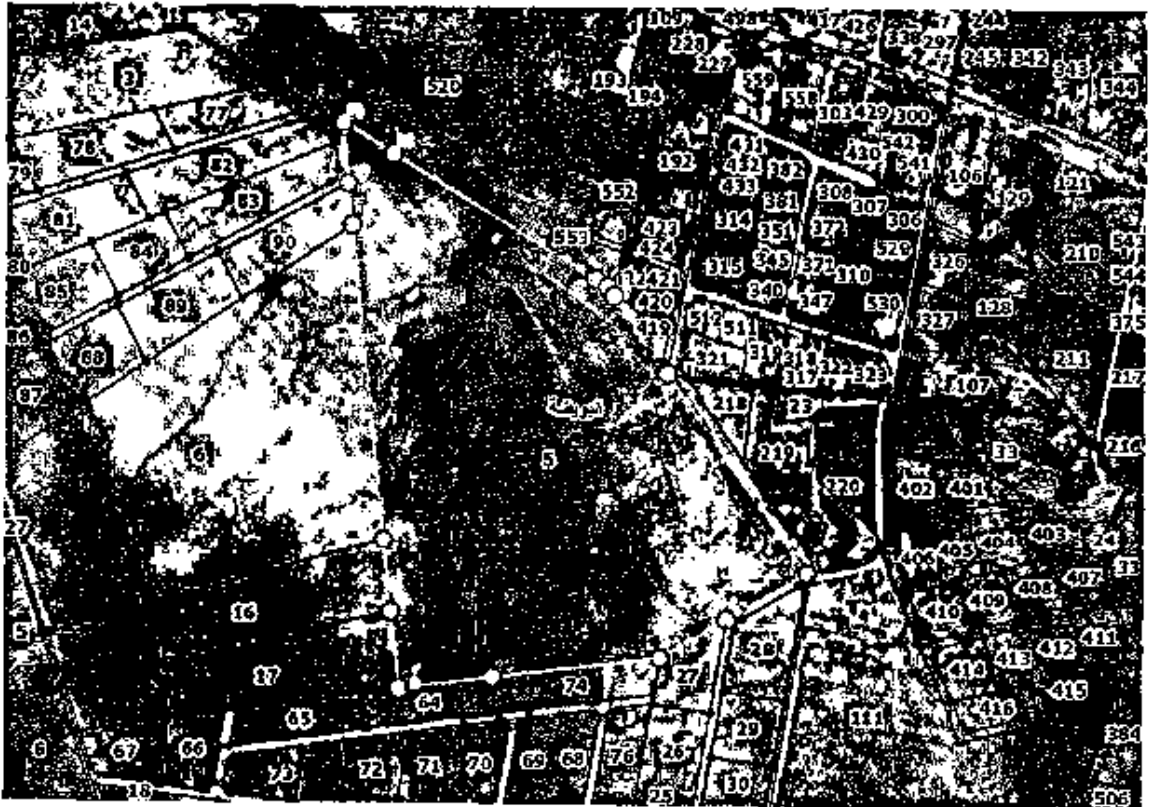
٢- تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى في الجهة الجنوبية من البويضة ، والقطعة مختلفة الشكل والأضلاع ومختلفة التضاريس أيضاً تربتها حمراء وأجزاء منها صخرية وأجزاء وعرة وتصل الخدمات أطرافها وهي صالحة للزراعة والسكن وخالية من الانشاءات والأشجار .

٣- التقديرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فإني أقدر وتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من الأرض ب (5 دينار) بما يعادل (5000 دينار للدوم الواحد) ، وبقيمة إجمالية لكامل مساحة الأرض ، كما يلي :

(124206 م $\times$ 5 دينار) = 621030 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض
وحيث أن حصص المحكوم عليه تساوي (1559 حصة) من أصل جامعة الحصص البالغة (408240 حصة) والتي تساوي تقريباً (474 م $\times$ 2) ومنها فإن قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (جدي سليمان عريوس المشاقب) تصبح تساوي كما يلي : -

$$621030 \text{ دينار} \times (1559 \text{ حصة} + 408240 \text{ حصة}) = 2371.609 \text{ دينار}$$

وتاليا صورة فضائية توضح جاتها من الموقع وكما يلي :



مباينة قطع الأرض ارقام (703 و 707) حوض 25 البند لوحة رقم 45 قرية البويضة.

4- الميزرات متطابقة مع بعضها ومتطابقة لقطع الأرض موضوع الدعوى وهما من نوع الملك ، ومساحاتها حسب التسلسل تساوي (390.71 م² و 556.38 م²) حسب سندات التسجيل ،

5- تقع قطعتي الأرض موضوع الدعوى في قرية البويضة الغربية بجوار مسجد مصعب بن عمير حيث يحد القطعة 703 شمالا وشرقا شارع البويضة الغربية الرئيسي ويحدها جنوبا شارع يلية مباشرة المسجد ، ويحد القطعة 707 شمالا شارع ومن الشرق شارع يلية مباشرة المسجد وهما خاليات من الانشاءات والاشجار وتصلهما الخدمات .

3- التقديرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فإنتي أقدر بتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من القطعتين ارقام (703 و 707) بمقدار (8 دينار) بما يعادل (8000 دينار للدونم الواحد) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الأرض ، كما يلي
أ - قيمة القطعة رقم (703) تساوي 390.71 م² × 8 دينار = 3125.680 دينار
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (1 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (24 حصة) والتي تساوي تقريبا (16 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيذ سليمان عرنوس المشايخ) تصبح تساوي كما يلي : -
3125.680 دينار × (1 حصة ÷ 24 حصة) = 130.237 دينار

ب - قيمة القطعة رقم (707) تساوي 556.38 م² × 8 دينار = 4451.040 دينار (269924 م² × 5 دينار) = 1349620 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (5 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (720 حصة) والتي تساوي تقريبا (4 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيذ سليمان عرنوس المشايخ) تصبح تساوي كما يلي : -
4451.04 دينار × (5 حصة ÷ 720 حصة) = 30.910 دينار
وتاليا صورة فضائية توضح جانبها من الموقعين 703 و 707 وكما يلي :



ومنها فإن مجموع القيمة المادية لحصص المحكوم عليه في هذه الدعوى (محمد سليمان عربوس
الإمبارقية) لكامل القطع موضوع الدعوى والبالغ عددها (11 قطعة) يساوي

$+4228.163+13.299+3859.03+87.023+4069.241+873.677+333.796$
 $16412.042 = (415.057+30.910+130.237+2371.609$ دينار / مبلغا وقدرة ستة
عشر ألفا وأربعمائة واثنى عشر دينارا واثنان وأربعون ألفا .

- * - على ضوء ما ورد بالمواد من (83 - 86) من قانون اصول المحاكمات المدنية فالتى تبين للمحكمة المواقفة ما يلي :-
- أ- لم استلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم .
- ب- تمت بإعداد تقرير الخبرة بنفسى دون تدخل أو مساعدة من أحد بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدعوى
تم لم يتم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرتي لأي طرف .
- ث- تم إعادة الوثائق التى سلمتلي أياها المحكمة الموقفة والتي كانت كافية للنهوض بالمهمة الموكولة لي ، مع (2)
نسخه من التقرير وتم الاستعانة بالصور الضمائية لتوضيح التقرير ، كما تم الاستعانة بموقع دائرة الاراضى
والمساحة الالكترونى بخصوص الرجوع الى اللوحات وبيانات التغيير اللازمة والسعر الإداري لانجاز المهمة
- ج - تمت لنا الخبرة الفني المقدر العقاري والمساح المرخص زياد مصطفى قاسم الخطيب صاحب مكتب خاص .
في المغرب خلوي 0796396301 بإعداد التقرير بعد أن استندت في اعداداه على واقع حال قطعة الأرض ،
وبعد أن تم الاعتماد على مبررات القضية ومنها سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى ومخطط الاراضى لبيان
حدود قطعة الأرض ، وقد استغرق الوقت في اعداد التقرير 20 ساعه شاملة العمل المبدائي والمكتبي ، وإن الطرق
والأسس التي تمت باستخدامها وبنيت عليها ما توصلت إليه من رأي وقناعة عند إعداد هذا التقرير هي جميع الأسس
والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة ، والله لا يوجد بيتي وبين أطراف الدعوى لو وكلناهم أو هيئة
المحكمة أبة علاقة قرابة أو عداوة ،،، وهذه خبرتي .

تحريرا بتاريخ 2025/05/29 م

خبير فني / مساح مرخص ومقدر عقاري معتمد
زياد مصطفى الخطيب

المساح المرخص والمقدر العقاري المعتمد
زياد مصطفى الخطيب
07 963 963 01

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير كشف وخبرة / وضع يد وتقدير قيمة
تقرير لاحق
قضية تنفيذية رقم (769-2009)

لاحقا لتقرير الخبرة المقدم من قبلي سابقا في القضية رقم اعلاة من قبل سعادة قاضي التنفيذ في محكمة بداية المفرق الموقرة وموضوعها الكشف ووضع اليد على حصص المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيّد سليمان عرتوس المشافقة)

وحيث ورد خطأ مادي في تقرير الخبرة في الصفحة الثالثة بند (3) في التقديرات حيث تم تقدير معدل سعر المتر المربع من القطعة رقم 15 حوض 20 الظاهر لوحة رقم 24 قرية المفرق بمقدار (10 دينار) بما يعادل (10000 دينار) للدونم الواحد .

وقد ورد خطأ ماديا بكتابة (12000 دينار) للدونم الواحد ، حيث الصحيح هو عشرة الاف للدونم الواحد ، علما بان الحسابات صحيحة ولا تغيير عليها حيث بلغت حصص المحكوم عليه في هذه القطعة

(64014 م 2 × 10 دينار) = 640140 دينار / قيمة كامل قطعة الارض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (5223 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (821640 حصة) والتي تساوي تقريبا (407 م 2) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيّد سليمان عرتوس المشافقة) تصبح تساوي كما يلي :-

$$640140 \text{ دينار} \times (5223 \text{ حصة} + 821640 \text{ حصة}) = \underline{\underline{4069,241 \text{ دينار}}}$$

وهذه خبرتي تحريرا بتاريخ 2025-09-09

خبير فني / مساح مرخص ومقدر عقاري معتمد
زياد مصطفى الخطيب

